



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 67º D.P. JARDIM ROBRU

Folha :1

Boletim No.: 2216/2016

INICIADO:04/10/2016 13:58hs e EMITIDO:04/10/2016 18:05hs

JLLPSTCB DJEEHY

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA FELIX CAPELLA, 73 - ITAQUERA - CEP: 08250-530 - S.PAULO
SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 103 D.P. - COHABII/ITAQU.

Ocorrência: 04/10/2016 às 13:00 horas

Comunicação: 04/10/2016 às 13:52 horas

Elaboração: 04/10/2016 às 13:58 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- LUIS FERNANDO SALES SANTOS - Presente ao plantão - RG: 55257871-SP
emitido em 24/02/2011 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS - Mãe: MARCIA REGINA DE SALES
- Natural de: PARAISO DO TOCANTINS -TO - Nacionalidade: BRASILEIRA
- Sexo: Masculino - Nascimento: 19/04/1998 18 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: AJUDANTE DE PEDREIRO - Instrução: 1 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Residencial: RUA MARIA SANTA ESTELA, 0 - LAGEADO - S.PAULO - SP

Testemunha:

- MARCOS ALVES NAGY - Presente ao plantão - RG: 19300269-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: TIBOR NAGY - Mãe: DIONISIA ALVES ROSA
- Natural de: SÃO PAULO/SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 14/08/1970 46 anos - Estado civil: Casado
- ~~Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo~~
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Residencial: RUA SEVERINO JOSE FERNANDES, 1900 - JD ROBRU
S.PAULO - SP - Empresa: 67ª DP

Condutor:

- EDSON VEDOVATO - Presente ao plantão - RG: 11877407-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: JOAO VEDOVATO

67º D.P. JARDIM ROBRU

Endereço da delegacia : R SEVERINO JOSE FERNANDES, 1900 - JD ROBRU-S.PAULO-SP. CEP: 08150-300

Telefone: (11)2035-1772



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 67º D.P. JARDIM ROBRU

Folha : 2

Boletim No.: 2216/2016

INICIADO:04/10/2016 13:58hs e EMITIDO:04/10/2016 18:05hs

JLLPSTCB DJEEHIY

Mãe: QUERINA PREVIATELLI VEDOVATO - Natural de: S.PAULO -SP
Sexo: Masculino - Nascimento: 26/08/1961 55 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA SEVERINO JOSE FERNANDES, 1900 - JD ROBRU
S.PAULO - SP - Empresa: 67 DP - JARDIM ROBRU - Telefones: (11)2741-3891
(Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - IMEI: 356116061689588 - Marca: LG
Pessoa relacionada: LUIS FERNANDO SALES SANTOS
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Unidade.: Valor - Observações: R\$ 7,00
Pessoa relacionada: LUIS FERNANDO SALES SANTOS

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 11 - Involucro: TROUXINHA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 9 - Involucro: TROUXINHA

Histórico:

COMPARECEM OS POLICIAIS CIVIS INFORMANDO O DELEGADO DE POLÍCIA QUE REALIZAVAM POLICIAMENTO PREVENTIVO ESPECIALIZADO PELO LOCAL DOS FATOS, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE DROGAS, QUANDO VISUALIZARAM LUIS FERNANDO SALES SANTOS NA VIA PÚBLICA EM ATITUDES SUSPEITAS, O QUAL ESTAVA PRÓXIMO DE UM OUTRO INDIVÍDUO QUE LHE ENTREGOU ALGO E LUIS FERNANDO SALES SANTOS FOI ATÉ UNS METROS DALI E PEGOU UM OBJETO E RETORNOU E IA ENTREGANDO PARA AQUELE INDIVÍDUO, DECIDINDO ABORDÁ-LOS E REVISTÁ-LOS, OCASIÃO EM QUE FORAM ENCONTRADOS NAQUELE LOCAL PRÓXIMO ONDE LUIS FERNANDO SALES SANTOS HAVIA IDO BUSCAR ALGO ONZE ENVÓLUCROS DE COCAÍNA, BEM COMO OUTROS NOVE ENVÓLUCROS DE MACONHA. O OUTRO INDIVÍDUO EVADIU-SE SEM SER IDENTIFICADO; QUE LUIS FERNANDO SALES SANTOS ESTAVA EM PODER DE UM CELULAR CUJA PROCEDÊNCIA NÃO INFORMOU E SETE REAIS EM DINHEIRO, TENDO ALEGADO QUE COMEÇOU A PRATICAR TRÁFICO DE DROGAS NAQUELE LOCAL NO DIA DE HOJE, DEVIDO A NECESSIDADE DE CONSEGUIR ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA, MAS QUE NÃO HAVIA VENDIDO NENHUMA DROGA. LUIS FERNANDO SALES SANTOS DISSE AINDA QUE A DROGA FOI DEIXADA POR UM MENINO NO LOCAL PARA SER ALI VENDIDA. EM RAZÃO DOS ACONTECIMENTOS LUIS FERNANDO SALES SANTOS RECEBEU VOZ DE PRISÃO DOS POLICIAIS CIVIS E FOI APRESENTADO NESTA DELEGACIA, JUNTAMENTE COM AS DROGAS, O CELULAR E O DINEIRO APREENDIDOS, SENDO OS

67º D.P. JARDIM ROBRU

Endereço da delegacia : R SEVERINO JOSE FERNANDES, 1900 - JD ROBRU-S.PAULO-SP. CEP: 08150-300

Telefone: (11)2035-1772



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 67º D.P. JARDIM ROBRU

Folha :3

Boletim No.: 2216/2016

INICIADO:04/10/2016 13:58hs e EMITIDO:04/10/2016 18:05hs

JLLPSTCB DJEEHIY

FATOS COMUNICADOS AO DELEGADO DE POLÍCIA QUE DETERMINOU A ELABORAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM DESFAVOR DO AUTUADO LUIS FERNANDO SALES SANTOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS DEMAIS ATOS DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA CABÍVEIS. AS DROGAS APREENDIDAS FORAM ENCAMINHADAS AO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CONSTATAÇÃO, TENDO O RESULTADO APONTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA, CONFORME O LAUDO DE CONSTATAÇÃO RESPECTIVO, EMITIDO POR AQUELE INSTITUTO. ESTE DELEGADO DE POLÍCIA, APÓS ENTREVISTAR O CONDUTOR, A TESTEMUNHA E LUIS FERNANDO SALES SANTOS E FORMAR O SEU CONVENCIMENTO JURÍDICO, CONSUBSTANCIADO PELOS RESPECTIVOS TERMOS DE DEPOIMENTOS DO CONDUTOR, TESTEMUNHA E INTERROGATÓRIO DE LUIS FERNANDO SALES SANTOS, ALÉM DAS DEMAIS PROVAS APRESENTADAS, CONSTATOU QUE SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUIS FERNANDO SALES SANTOS POR HAVER INFRINGINDO, EM TESE, O DISPOSTO NO ART. 33 DA LEI FEDERAL NÚMERO 11.343/2006, RAZÃO PELA QUAL, ANTE AO ESTADO FLAGRANCIAL FOI EXARADA A VOZ DE PRISÃO A LUIS FERNANDO SALES SANTOS QUE FOI CIENTIFICADO QUANTO AOS SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS PREVISTOS NO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO QUE, NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ESTE DELEGADO DE POLÍCIA DETERMINOU A COMUNICAÇÃO DA PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUIZ DE DIREITO, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFENSORIA PÚBLICA, VISTO QUE LUIS FERNANDO SALES SANTOS DECLAROU NÃO POSSUIR ADVOGADO. AO FINAL, POR DETERMINAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA LUIS FERNANDO SALES SANTOS, APÓS A ELABORAÇÃO DO FLAGRANTE, FOI ENCAMINHADO AO I.M.L. PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO AD CAUTELAM E ATO CONTÍNUO ÀS DEPENDÊNCIAS CARCERÁRIAS ADEQUADAS, ONDE PERMANECE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA, PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. O EVENTO FOI COMUNICADO AO CEPOL BEM COMO A 7ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA.

TERMO DE DELIBERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA: RESULTANDO DEMONSTRADAS, PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL, JULGOU ESTE DELEGADO DE POLÍCIA SUBSISTENTE ESTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, DETERMINANDO AINDA A EXPEDIÇÃO DA NOTA DE CULPA AO PRESO LUIS FERNANDO SALES SANTOS. CONFORME PREVÊ O ARTIGO 322 CAPUT E 324 IV DO CPP, ESTE DELEGADO DE POLÍCIA DEIXA DE ARBITRAR FIANÇA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE INFRAÇÃO PUNIDA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. COM EFEITO, HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS DE QUE LUIS FERNANDO SALES SANTOS PRATICOU DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90). A MATERIALIDADE DO DELITO ESTÁ COMPROVADA PELA APREENSÃO DAS DROGAS E DINHEIRO. A PROVA TESTEMUNHAL, OBTIDA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, TRAZ INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM DESFAVOR DE LUIS FERNANDO SALES SANTOS. EM LIBERDADE, LUIS FERNANDO SALES SANTOS ENCONTRARÁ OS MESMOS ESTÍMULOS PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, SENDO NECESSÁRIA A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE PARA EVITAR A REITERAÇÃO DE TAIS CONDUTAS CRIMINOSAS. ASSIM, A DECRETAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES INSTITUÍDAS PELA LEI Nº 12.403/2011 SERIA ATITUDE

67º D.P. JARDIM ROBRU

Endereço da delegacia : R SEVERINO JOSE FERNANDES, 1900 - JD ROBRU-S.PAULO-SP. CEP: 08150-300

Telefone: (11)2035-1772



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 67º D.P. JARDIM ROBRU

Folha : 4

Boletim No.: 2216/2016

INICIADO: 04/10/2016 13:58hs e EMITIDO: 04/10/2016 18:05hs

JLLPSTCDBDJEEHIY

INADEQUADA E INEFICAZ, FACE À GRAVIDADE DO CRIME E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, UMA VEZ QUE O TRÁFICO DE DROGAS É DELITO PRATICADO DE FORMA CONTÍNUA. NESTES CASOS, O ARTIGO 282, 6º, DO CPP, AUTORIZA QUE SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS FUNDAMENTOS CAUTELARES DO ARTIGO 312 DO CPP, REPRESENTO A VOSSA EXCELÊNCIA PARA QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 310, INCISO II, DO CPP, OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, SEJA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUIS FERNANDO SALES SANTOS CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

ANDERSON BARBOSA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

CARLOS EMMANOEL VIEIRA SPINOLA
DELEGADO DE POLÍCIA

67º D.P. JARDIM ROBRU

Endereço da delegacia : R SEVERINO JOSE FERNANDES, 1900 - JD ROBRU-S.PAULO-SP. CEP: 08150-300

Telefone: (11)2035-1772